

「국방민원 처리에 관한 훈령」 전부 개정(안)

1. 개정 이유

‘15년 훈령 전부개정 이후 민원법령 개정사항 등 변화된 정책환경을 반영하고, 現 제도의 운영상 드러난 일부 미비점을 보완하기 위함.

2. 주요내용

가. 「민원처리에 관한 법률」 및 같은 법 시행령·시행규칙 등 민원관련 상위법령과 일치하는 방향으로 장·절·조문 재구성

- 장·절·조문을 상위법의 장·절 구성을 기준으로 간소화하고, 국방민원 콜센터·국방신고센터 등 독립적 요소는 훈령 후반부로 이동 배치
* (현행) 9장 9절 71조 → (개정) 6장 3절 68조

나. 민원담당자 보호 강화 및 사전예방적 관리 방안 신설

- 민원인의 위법행위로 고소, 고발 또는 손해배상 청구 등을 당한 민원담당자에 대한 법적대응 지원 신설(안 제4조)
- 민원담당자에 대한 사전예방적 관리방안 추가(안 제5조)

다. 일선 부대의 행정부담 경감을 위한 제도개선

- 반복 및 중복민원의 종결처리 시 결재권자를, 차상위 결재자에서 처리주무부서장 전결로 가능하도록 개선(안 제30조)
- 주요민원의 이송·분류와 관련하여 국방기관에 부여된 불필요한 행정절차를 삭제하고, 주요민원의 관리를 국방부분부 각 부서(국 단위)에서 전담하도록 개선(종전 제30조의2 삭제, 안 제37조)
- 국민신문고 민원Q&A 등록 기준(민원처리건수 대비 5%)을 삭제하고, 매년 지침에 따라 탄력적으로 운영할 수 있도록 변경(안 제49조)
- 국방부 전화친절도 조사횟수를 연 2회에서 1회로 축소(안 제50조)
- 국민신문고 불만족 평가민원에 대한 추가답변 기한을 만족도 평가일로부터 10일 이내에서 30일 이내로 완화(안 제51조)

라. 민원실무심의회·민원조정위원회의 운영 관련 미비점 보완

- 민원실무심의회 명칭을 상위법령과 동일하게 민원실무심의회로 변경하고, 심의회 상정 안건을 별도로 규정하는 한편, 심의회 위원을 안건별로 달리 정하도록 함.(안 제40조)
- 민원조정위원회 위원으로 국방기관의 민원업무 총괄부서장(관련 안건 상정 시)을 추가하고, 안건으로 다수인관련 반복 및 중복민원의 종결 처리에 관한 사항을 포함하는 한편, 외부전문가를 위원으로 선임할 수 있는 근거 마련(안 제41조)

마. 국방민원 콜센터의 안정적 운영을 위한 기반 마련

- 콜센터장 임명 및 콜센터장 부재 시 직무대리 근거를 마련하고, 콜센터장 임무 수행에 대한 포상근거 신설(안 제54조, 제59조)
- 콜센터 상담 관련 협조부서를 변화된 정책환경에 맞춰 새롭게 지정하고, 콜센터장과 상담사의 사무분장을 규정(안 제54조, 제56조)

바. 기타 식별된 개정소요 반영

- 국방민원봉사상 선발심의위원회의 위원 구성을 국방부 본부 감사관실 내 과장급으로 변경(안 제53조)
- 소극행정 신고의 신속·공정한 처리를 위해, 국방기관별 소극행정 처리 전담부서 및 소극행정 신고 처리절차 규정(안 제64조)
- 상위법령에 맞춰 용어*를 수정하고, 직제개편에 따라 변경된 명칭으로 부서명**수정
* 민원서류 → 민원문서, SMS → 문자메시지, 모사전송 → 팩스 등
** 국방민원상담센터 → 국방민원센터, 법무담당관 → 군사법정책담당관 등

3. 주요 토의과제 : 없음.

4. 참고사항

가. 관계법령 : 해당 없음.

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음.